

Gilles GALLAY

Ingénieur CNAM en Bâtiment et TP
Expert près la cour d'appel d'Aix en Provence
Expert CONSTRUCTION
Références Expert : 2024GGJ0813M

70 Rue Jean Mermoz
13 008 – MARSEILLE
06 30 13 35 81
gilles.gallay.ej@orange.fr

La SCI CHIARA est condamnée à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, les documents suivants.

- Tous les devis et factures, pièces de marché, contrat de maîtrise d'œuvre relatifs à ses travaux,
- L'ensemble des autorisations de construire, attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,
- L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie, représenté par son syndic en exercice, est condamné à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, l'ensemble des documents et pièces contractuels relatif aux différents travaux sur la toiture, les devis marchés attestations d'assurance des entreprises, études de structure et déclarations de sinistres.

Les assemblées générales ont autorisé les travaux dans les parties communes et les parties privatives (la couverture d'une terrasse pour devenir une chambre et la création d'une terrasse dans le prolongement ainsi que les factures justifiant de ces travaux qui ont été transmises au SDC),

La SCI CHIARA est déboutée de ses autres demandes de pièces, le juge disant n'y avoir lieu de faire droit aux demandes tendant à voir statuer sur une potentielle responsabilité des désordres observés.

L'ordonnance d'une expertise, confiée à Monsieur Gilles GALLAY, en date du 16/07/2024, précise les chefs de mission suivants, qui sont lus à l'occasion de la première réunion du 4 décembre 2024, à savoir :

1. Se rendre dans l'immeuble 51 rue d'Italie et dans les appartements de Madame PONTTARRIT, de la SCI CHIARA, de Madame ALBERT et de Madame CHAMBON et dans les parties communes,
2. Se faire remettre tout document utile tels étude de structure, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclarations de sinistre, factures communiquées par les parties dans la présente instance, et entendre tout sachant,
3. Les décrire et dire si chacun des appartements et les parties communes sont affectés de désordres,
4. Décrire les travaux réalisés par la SCI CHIARA dans son appartement et le syndicat des copropriétaires dans les parties communes, pouvant être en lien avec les désordres constatés,
5. Décrire les travaux réalisés par les autres copropriétaires présents dans l'instance et pouvant être en lien avec les désordres, au besoin préconiser la mise en cause d'autres copropriétaires,
6. Préciser pour chaque travaux les documents contractuels, études réalisées, autorisations obtenues et les assurances souscrites,
7. Pour chacun des appartements concernés, d'une part, et les parties communes, d'autre part, indiquer l'origine des dommages, la date d'apparition, en déterminer les origines et causes,
8. Donner à la juridiction tous éléments pour déterminer à quel intervenant ou partie, ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
9. Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
10. Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
11. Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par l'un ou l'autre des copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires,
12. Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

Gilles GALLAY
Ingénieur CNAM en Bâtiment et TP
Expert près la cour d'appel d'Aix en Provence
Expert CONSTRUCTION
Références Expert : 2024GGJ0713A

70 Rue Jean Mermoz
13 008 – MARSEILLE
06 90 13 35 81
gilles.gallay.ej@orange.fr

Marseille, le 12 décembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AIX EN PROVENCE

Expertise n° 24/00000933
RG n° 23/01869
N° Portalis DBW2-W-B7H-MBP4
Décisions 16 juillet 2024

Demandeurs SDC 51 rue d'Italie
S.C.I. CHIARA

Défendeurs S.C.I. CHIARA
Mme Sandrine CHAMBON
Mme Marie Christine ALBERT
S.A. CITYA
Compagnie d'Assurance AXA

Intervenant volontaire Mme Catherine PONT TARRIT

Références Expert : 2024GGJ0713A

Date de réception de la mission : 18 octobre 2024
Date de transmission de l'ordonnance 18 octobre 2024
Lettre d'acceptation de la mission : 21 octobre 2024
Date du premier rendez-vous sur place : 4 décembre 2024 (fiche de présence jointe)

PRE RAPPORT Travaux urgents nécessaires

LIEUX DU LITIGE :

51 rue d'Italie- 13 100 - AIX EN PROVENCE

DIFFUSION :

Maître GOMEZ Georges (réf. 2023-0260 GG/EG)
Maître LEANDRI Yoann (réf 20230783- YL/YL)
Maître PLANTARD Maxime (réf. CHAMBON et ALBERT/ SCI CHIARA)
Maître CHARBONNEL – SELARL C.L.G. (réf ALBERT & CHAMBON / SCI CHIARA)
SCP DE ANGELIS (Réf 15996)
Maître DE FORESTA Caroline (réf. 23/08002)

L'ordonnance du 16/07/2024 demande, entre autres, à l'expert de déposer un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux.

La première réunion tenue sur place en date du 4 décembre 2024 a permis de visiter de façon exhaustive toutes les zones de l'immeuble du 51 rue d'Italie, qui ont fait l'objet de mises en causes dans le cadre de procédure jointe.

La visite de l'appartement du 4^{ème} étage a permis de constater des désordres importants et un mode constructif qui présente une instabilité inquiétante en cas de surcharge, comme par exemple la neige.

Même si les chutes de neige restent marginales et de faible ampleur dans la ville d'Aix en Provence, le risque d'une future chute abondante ne peut aucunement être écarté.

Le présent pré rapport répond à la question de la juridiction concernant les mesures urgentes à envisager.

2 PREMIÈRES MESURES D'URGENCE

Depuis un courrier RAR de la ville d'Aix en Provence, en date du 22/08/2023, un arrêté a été notifié aux copropriétaires de l'immeuble situé 51 rue d'Italie, représentés par le syndic CITYA, pour une mise en sécurité, comme affiché sur la porte de l'immeuble concerné, et reproduit partiellement ci-dessous.

CONSIDERANT QUE cet ensemble bâti situé sur les parcelles cadastrées AH 0124 est élevé de 4 étages sur rez-de-chaussée, traversant de la rue d'Italie à la rue du Petit Saint Esprit, comporte des logements en infrastructure et le traiteur au rez-de-chaussée.

CONSIDERANT QUE cet immeuble a fait l'objet d'une procédure contradictoire à la prise d'un arrêté de mise en sécurité, suite à la visite de la Direction générale des services techniques de la Commune le 14 août 2023

CONSIDERANT QU'il ressort du rapport de la Direction générale des Services techniques de la Ville en date du 27 juin 2024 que :

« La situation a évolué depuis la dernière visite, les témoins en plâtre au droit de la fissure située sur le mur sud-est... indiquent un léger mouvement du bâtiment... »

CONSIDERANT QU'il ressort du rapport de la Direction générale des Services techniques de la Ville en date du 19 août 2024 que :

« La visite du 14 août 2024 a permis de constater la réalisation des mesures de mise en sécurité provisoires suivantes :

- L'accès à la dernière volée d'escalier, entre le 3^{ème} et le 4^{ème} étage, a été clôturé, interdisant ainsi son accès
- Un étalement dans la hauteur du 3^{ème} étage permet d'assurer la stabilité du paller du niveau du 4^{ème} étage
- Par ailleurs le syndic s'est engagé à faire étayer le plancher bas du logement situé au 4^{ème} étage,...
- Les mesures provisoires réalisées permettent d'assurer l'accès au paller du 3^{ème} étage et au logement situé au 3^{ème} étage, porte droite.

CONSIDERANT QUE cette situation permet de lever l'interdiction d'occupation du logement situé au 3^{ème} étage porte droite tout en maintenant l'interdiction portant sur les autres logements situés au 3^{ème} et au 4^{ème} étages et sur la volée d'escalier située entre le 3^{ème} et le 4^{ème} étage de l'immeuble sis 51 rue d'Italie à Aix-en-Provence.

Gilles GALLAY

Ingénieur CNAM en Bâtiment et TP
Expert près la cour d'appel d'Aix en Provence
Expert CONSTRUCTION
Références Expert : 2024GGJ0813M

70 Rue Jean Mermoz
13 008 - MARSEILLE
06 30 13 35 81
gilles.gallay.ej@orange.fr

Les photos aériennes « Google Earth » ci-contre permettent de confirmer que l'extension du logement du dernier étage existait déjà en août 2007 (vue de gauche).

Les photos aériennes « Google Earth » des années antérieures sont floues et ne permettent pas de préciser la date de la construction de cette extension.

Où les infiltrations d'eau par les toitures, les contraintes subies par le plancher haut du 3^{ème} étage entraînent une déformation de ses éléments constitutifs depuis plus de 17 ans, caractérisée par une flexion de poutres dommageables.

Les infiltrations d'eau par les toitures entraînent consécutivement une dégradation non négligeable des éléments structurels en bois de l'immeuble et des logements.

Depuis plusieurs mois, les toitures de l'immeuble et de l'extension sont fuyardes, compte tenu des infiltrations d'eau constatées visuellement actives qui endommagent :

- Les éléments structurels et les parois de l'extension du logement du dernier étage.
- Le plafond fissuré de la cage d'escalier au R+4,
- Les éléments structurels, le faux plafond, et les murs d'une pièce du logement de la SCI CHIARA, récemment rénové au 3^{ème} étage.

En outre, comme l'a constaté le BET DMI, je suis en mesure de confirmer :

- la vétusté importante de la corniche de la façade de l'immeuble, donnant sur la rue d'Italie, qui est dégradée et présente de nombreuses fissures.

Une vérification est nécessaire avant que des particules de béton ne tombent sur le trottoir.

- La vétusté et la déformation importantes de la gouttière, au niveau de la ligne d'égout de la toiture de l'extension du logement du 4^{ème} étage. Elle n'évacue plus correctement l'eau de pluie, et elle favorise aujourd'hui un débordement dommageable au pied du mur de façade de l'extension.

Il est conseillé d'enlever cette gouttière qui aggrave l'écoulement d'eau et la surcharge sur la toiture de l'immeuble, au droit de l'appui anormal de la paroi de façade de l'extension sur les poutres du plancher haut du 3^{ème} étage.

Les désordres existants au 4^{ème} étage sont majoritairement consécutifs au fluage progressif des éléments structurels en bois du plancher haut du 3^{ème} étage, sous la contrainte excessive engendrée par les charges constantes des parois et de la couverture de l'extension, plus les surcharges subies par cette construction dominant au-dessus de la toiture initiale de l'immeuble.

Chacune des poutres en bois du plancher est sensée supporter le poids propre de ce dernier, plus les surcharges statiques des équipements, de la chape et du revêtement de sol, plus des surcharges extérieures, mais aucunement le poids de la structure du volume habitable en extension, ni les surcharges consécutives.

La surcharge anormale du volume en extension sur les poutres du plancher est à l'origine de la déformation progressive des éléments structurels au niveau haut du 3^{ème} étage, ayant entraîné la déformation de cette construction ajoutée au 4^{ème} étage au-dessus de la toiture initiale de l'immeuble.

A l'aplomb de la partie en extension du niveau 4, il n'a pas été possible de vérifier l'état des points d'appui des éléments de structure du plancher haut du 3^{ème} étage, ni leurs encastresments dans les parois en maçonneries. Une vérification exhaustive de ces parties du plancher devra être confiée à un BET.

aucun
référé
présent

Gilles GALLAY

Ingénieur CNAM en Bâtiment et TP
Expert près la cour d'appel d'Aix en Provence
Expert CONSTRUCTION
Références Expert : 2024GGJ0813M

70 Rue Jean Mermoz
13 008 – MARSEILLE
06 30 13 35 81
gilles.gallay.ej@orange.fr

 Le présent document, qui n'est pas un compte rendu de la réunion du 4 courant, est exclusivement destiné à alerter du caractère d'urgence, permettant aux parties concernées (syndic de copropriété et copropriétaires concernés) de mettre provisoirement en sécurité, sans délai, les lieux endommagés et instables.

Le présent pré-rapport est transmis au Tribunal d'Aix en Provence, et de façon contradictoire aux conseils des parties, en réponse à l'ordonnance référencée.

Marseille, le 12/12/2024

Gilles GALLAY
Expert de justice



Gilles GALLAY

Marseille le 8 décembre 2025

Nouvelle adresse :

**8 Boulevard Edouard HERRIOT
13 008 MARSEILLE
0630133581
gilles.gallay.ej@orange.fr**

**TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AIX-EN-PROVENCE
SERVICE DES EXPERTISES
40 Boulevard Carnot
13 616 AIX EN PROVENCE CEDEX**

**A l'attention du Juge en charge du contrôle des expertises
Demande de consignation complémentaire**

**RG n° 23/01869 du 16 juillet 2024 et RG n° 25/00650 du 30/09/2025
N° Portails DBW2-W-B7H-MBP4 et DBW2-W-B7H-MVB4**

**Demandeurs Société 51 rue d'Italie
S.C.I. CHIARA
Mme Catherine PONT TARRIT
Défendeurs S.C.I. CHIARA
Mme Sandrine CHAMBON
Mme Marie Christine ALBERT
S.A. CITYA
Compagnie d'Assurance AXA
GENERALI IARD S.A.
ERETP S.A.R.L.**

Références Expert : 2024GGJ0713A

Madame la Juge en charge du contrôle des expertises,

Je reviens vers vous dans le cadre de la procédure référencée après avoir fait le bilan des frais et honoraires, arrêté à ce jour, pour la première partie présentée, et en prévision des opérations futures d'expertise jusqu'au dépôt de mon rapport.

**En déduisant le versement initial de 2 500.00 € du détail estimatif global, joint en annexe, le montant de la consignation complémentaire, que je vous demande de bien vouloir ordonner, est arrêté à hauteur de
8 207,00 €.**

J'adresse copie de la présente aux conseils des parties, en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de **quinze jours pour faire valoir leurs éventuelles observations.**

Je vous informe qu'une réunion contradictoire est fixée sur place en date du 12 décembre prochain, en vue de rendre communes et opposables mes opérations au nouvelles parties attraites à la procédure à la suite de l'ordonnance RG n° 25/00650 du 30/09/2025.

Veuillez agréer, Madame la Juge, l'expression de mes respectueuses salutations.

**GILLES GALLAY
Expert de justice**



JOURNAL DES FRAIS ET HONORAIRES DE L'EXPERT - GALLAY Gilles							
GGJ0713A - RG 23/01869							
51 RUE D'ITALIE AIX EN PCE							
Date	FRAIS & HONORAIRES	Unités	Qu.	heure	Prix Unit.	TOTAL FRAIS	HONORAIRES
16/10/2024.	Réception mission						
21/10/2024.	Ouverture du dossier / 1ière Lecture	H		1	130,00 €		130,00 €
21/10/2024.	Acceptation de mission (au TJ)	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
	lettre simple	LS	1		2,00 €	2,00 €	
	Honoraires	H		0,5	130,00 €		65,00 €
21/10/2024.	Echanges/mail avec conseils des parties	H		0,5	130,00 €		65,00 €
	mail de transmission aux parties	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
21/10/2024.	Prise de connaissance dire 1 demandeur	H		1	130,00 €		130,00 €
21/10/2024.	Prise de connaissance dire 2 défendeurs	H		2	130,00 €		260,00 €
11/03/2024.	Prises de convenance (dactylo / mail)	LS	1		2,00 €	2,00 €	
	courrier	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
	Honoraires	H		1	130,00 €		130,00 €
29/10/2024.	Convocation à la 1ière réunion	LS	6		2,00 €	12,00 €	
	Convocation (dactylo)	LRAR	6		8,00 €	48,00 €	
	courrier	dactylo	12		9,00 €	108,00 €	
	Honoraires	H		2	130,00 €		260,00 €
02/12/2024.	Préparation 1ière réunion	H		3	130,00 €		390,00 €
	liste des pièces	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
	fiche de présence (dactylo)	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
04/12/2024.	Réunion n°1	H		2	130,00 €		260,00 €
	déplacement AR	Km	70		0,70 €	49,00 €	
	temps de trajet	H		2	65,00 €		130,00 €
08/12/2024.	Prise de connaissance dire 2 demandeur	H		1	130,00 €		130,00 €
12/12/2024.	PRE RAPPORT	H		8	130,00 €		1 040,00 €
	pages dactylo	u	9		9,00 €	81,00 €	
12/12/2024.	Transmission Pré rapport au TJ	H		1	130,00 €		130,00 €
	frais de mise sous plis	u	1		2,00 €	2,00 €	
	courrier TJ	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
03/03/2025.	Prise de connaissance dire 3 demandeur	H		0,5	130,00 €		65,00 €
03/03/2025.	Prise de connaissances visite technique	H		0,5	130,00 €		65,00 €
14/03/2025.	Réunion n°2	H		1,5	130,00 €		195,00 €
	déplacement AR	Km	70		0,70 €	49,00 €	
	temps de trajet	H		2	65,00 €		130,00 €
30/09/2025.	Lecture du dire ABEILLE & ordonnance	H		1	130,00 €		130,00 €
27/10/2025.	Demande prorogation de délai au TJ	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
	lettre simple	LS	1		2,00 €	2,00 €	
	Honoraires	H		1	130,00 €		130,00 €
19/11/2025.	Prise de connaissance dire 4 demandeur	H		0,5	130,00 €		65,00 €
26/11/2025.	Prise de connaissance dire 5 demandeur	H		0,25	130,00 €		32,50 €
26/11/2025.	Prises de convenance (dactylo / mail)	LS	1		2,00 €	2,00 €	
	courrier	dactylo	1		9,00 €	9,00 €	
	Honoraires	H		1	130,00 €		130,00 €
02/12/2025.	Convocation à la réunion n° 3	LS	6		2,00 €	12,00 €	
	Convocation (dactylo)	LRAR	6		8,00 €	48,00 €	
	courrier	dactylo	12		9,00 €	108,00 €	
	Honoraires	H		2	130,00 €		260,00 €
	TOTAL GLOBAL HT ACTUEL					597,00 €	4 322,50 €
	TVA à 20 %	TVA				119,40 €	864,50 €
	Total global frais & honoraires provisoire						5 903,40 €

[illegible]